

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4857/2537

นาย บุญ ทวี เรือน คำ
นาง สม จิต ร เรือน คำ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1727, มาตรา 1729, มาตรา 1731, มาตรา 1732

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 142 (5), มาตรา 246, มาตรา 247

ปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้คู่ความไม่ได้ฎีกา เมื่อศาลฎีกาเห็นสมควรยกขึ้นวินิจฉัยได้ จำเลยซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลชั้นต้นยอมรับว่าโจทก์เป็นทายาทของเจ้ามรดก แต่การจัดการมรดกตามคำสั่งศาลชั้นต้นยังไม่เสร็จสิ้น ฉะนั้น ที่โจทก์อ้างในคำฟ้องว่า โจทก์มีสิทธิรับมรดก ขอให้จำเลยทำบัญชีทรัพย์สินมรดกและแบ่งปันทรัพย์สินมรดกจึงยังมิได้มีการโต้แย้งจากจำเลย สิทธินาคดีมาสู่ศาลของโจทก์ยังไม่เกิด ข้ออ้างของโจทก์ที่ว่า จำเลยจัดการทรัพย์สินมรดกล่าช้าส่อไปในทางทุจริตไม่จัดการทรัพย์สินมรดกตามกฎหมายเป็นข้ออ้างที่โจทก์จะร้องขอต่อศาลชั้นต้นในคดีที่จำเลยขอเป็นผู้จัดการมรดกให้ศาลชั้นต้นเร่งรัดจำเลยให้จัดการมรดกให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว คำฟ้องโจทก์มิใช่คำฟ้องที่ศาลชั้นต้นจะรับประทับฟ้องไว้พิจารณาพิพากษา

โจทก์ฟ้อง ขอให้บังคับจำเลยซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของนายใจหรือใจและนางผัด เรือนคำ ตามคำสั่งศาลทำบัญชีทรัพย์สินมรดกและอัตราส่วนแบ่งของกองมรดก

แสดงแก่โจทก์และทนายทอื่นทราบโดยเร็วให้จำเลยแบ่งปันทรัพย์มรดกตาม
อัตราส่วนแบ่งในบัญชีทรัพย์มรดกแก่โจทก์และทนายทอื่นภายใน 7 วัน นับแต่วันทำ
บัญชีทรัพย์มรดกและอัตราส่วนแบ่งกองมรดกเสร็จ

จำเลยให้การว่า จำเลยกำลังจัดการแบ่งปันทรัพย์มรดกให้ทนายทอื่นอยู่ จำเลย
จำเป็นต้องติดตามเอาทรัพย์มรดกเพื่อนำมาแบ่งปันแก่ทนายท ขณะนี้ก็ยังดำเนินการ
อยู่แต่ยังไม่เสร็จ จำเลยไม่ได้กระทำผิดหน้าที่ของผู้จัดการมรดกแต่อย่างใดและไม่
เคยปิดบังทรัพย์มรดก โจทก์ไม่ให้ความร่วมมือช่วยเหลือจำเลยในการสืบหาทรัพย์
มรดก กลับปิดบังหนี้สินของตนเอง จำเลยไม่ได้โต้แย้งสิทธิโจทก์ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ถอนจำเลยจากการเป็นผู้จัดการมรดกของนายไฉ่หรือใจ
เรือนคำ และนางผัด เรือนคำ ผู้ตาย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า จำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของ
นายไฉ่หรือใจและนางผัด เรือนคำ ตามคำสั่งศาลชั้นต้น โจทก์เป็นบุตรของนายบุญศรี
เรือนคำ ทนายทของนายไฉ่และนางผัด บิดาโจทก์ถึงแก่กรรมก่อนที่จำเลยจะจัดการ
แบ่งปันทรัพย์มรดกได้เสร็จสิ้น ศาลฎีกาเห็นสมควรยกปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องซึ่งเป็น
ปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนขึ้นวินิจฉัย แม้คู่ความมิได้ฎีกา ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5) ประกอบมาตรา 246, 247
ปัญหานี้จำเลยให้การยอมรับตามคำฟ้องของโจทก์ว่า โจทก์เป็นทนายทนายบุญศรี
แต่การจัดการมรดกตามคำสั่งศาลชั้นต้นของจำเลยยังไม่เสร็จสิ้น ฉะนั้นข้ออ้างตาม

คำฟ้องของโจทก์ว่าโจทก์มีสิทธิรับมรดก ขอให้จำเลยทำบัญชีทรัพย์สินมรดกและแบ่งปันทรัพย์สินมรดกตามบัญชีดังกล่าวจึงยังมิได้มีการโต้แย้งจากจำเลยสิทธินำคดีมาสู่ศาลของโจทก์ยังไม่เกิด ข้อกล่าวอ้างตามคำฟ้องที่โจทก์ว่าจำเลยจัดการทรัพย์สินมรดกล่าช้าต่อไปในทางทุจริต ไม่จัดการทรัพย์สินมรดกตามกฎหมายไม่ใช่ข้อโต้แย้งสิทธิโจทก์ที่ก่อให้เกิดโจทก์มีสิทธินำคดีมาฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ได้ ข้ออ้างดังกล่าวเป็นเพียงข้ออ้างที่โจทก์จะร้องต่อศาลชั้นต้นในคดีขอเป็นผู้จัดการมรดกของจำเลย ขอให้ศาลชั้นต้นเร่งรัดจำเลยให้จัดการมรดกให้เสร็จสิ้นโดยเร็วเท่านั้น คำฟ้องโจทก์มิใช่คำฟ้องที่ศาลชั้นต้นจะรับประทับฟ้องไว้พิจารณาพิพากษา คำพิพากษาศาลชั้นต้นให้เพิกถอนคำสั่งตั้งจำเลยเป็นผู้จัดการมรดกทั้งที่โจทก์มิได้บรรยายคำขอไว้ท้ายคำฟ้องก็ดี คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ที่วินิจฉัยว่าการจัดการมรดกของจำเลยเสร็จสิ้นแล้วพิพากษายกฟ้องทั้งที่จำเลยยื่นคำให้การรับว่าการจัดการมรดกตามคำสั่งศาลชั้นต้นยังไม่เสร็จสิ้นก็ดี ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย คงเห็นพ้องด้วยในผลคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 เท่านั้น ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(ปราโมทย์ ขพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ